

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 207 del 12/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 91 DEL 12/04/2023

OGGETTO: *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*.-
Rideterminazione quadro economico a seguito gara d'appalto.

CUP: C87H21001700002 CIG: 9462075F4A IMP. CAP. 1105 - COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 26.05.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'Intervento di *"Rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- per il suddetto intervento il Comune di Squillace, presentava apposita istanza di finanziamento alla Regione Calabria;
- con la Delibera CIPESS n° 79 del 22/12/2021, tra gli interventi ammessi a finanziamento è ricompreso l'intervento presentato dal Comune di Squillace, denominato *"Rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, per l'importo di € 200.000,00;
- con Decreto Regionale n° 7585 del 08/07/2022, da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Settore Ciclo Integrato delle Acque, è stata disposta l'approvazione dello schema di Convenzione di disciplina dei rapporti da instaurarsi tra la Regione Calabria ed i Soggetti Attuatori degli interventi di cui all'Allegato n° 1 del medesimo decreto, ammessi a finanziamento;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Vista la Convenzione Rep. n° 12264 del 27/07/2022 che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ed il Comune di Squillace, in attuazione dell'intervento meglio descritto in oggetto;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 26.10.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00, suddiviso in € 169.100,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 30.900,00;

Preso atto che:

- con determinazione n° 361 del 19.08.2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Francesco Rania per l'importo di € 15.494,72 oltre Cassa Professionale ed IVA, pari ad un ribasso percentuale del 5,00 % sull'importo posto a base di gara;
- a seguito di pubblico incanto, con propria determinazione n° 575 del 28/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo con sede a Sellia Marina (CZ) in via Fratto n. 62 - P.I. 00721440790, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con determinazione n° 90 del 17/02/2023, accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara, è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- si rende, pertanto, necessario approvare il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara;

Considerato che:

- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: 9462075F4A;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di prendere atto** che per l'appalto dei lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"* è rimasta aggiudicataria l'Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo con sede a Sellia Marina (CZ) in via Fratto n. 62 - P.I. 00721440790 che ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. **di approvare**, per effetto del ribasso di cui sopra, il nuovo quadro economico sempre nell'importo complessivo di € 200.000,00, che è il seguente:

A) Importo Lavori

▪ A base d'asta	€ 129.523,60
▪ Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.952,51
Totale lavori	€ 132.476,11

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

▪ Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori omnicomprendente	€ 19.659,70
▪ IVA sui lavori (10%)	€ 13.247,61
▪ Incentivo funzioni RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.382,00
Totale somme a disposizione	€ 36.289,31

Economie di gara € 31.234,58

IMPORTO TOTALE € 200.000,00

3. **di stabilire** che, a seguito delle risultanze della gara d'appalto, sono state conseguite economie pari ad € 31.234,58;
4. **di dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'opera sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
5. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;

8. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1105 - Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

